



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 76

Ausgegeben zu Dresden am
12. September 2026

Inhaltsverzeichnis

12. September 2026

**Fünftes Gesetz zur Großen Staatsreform
zur Umsetzung des Volkswillens**

Seite 2

Fünftes Gesetz

zur Großen Staatsreform zur Umsetzung des Volkswillens

vom 12. September 2026

Die Volkskammer hat am 11. September 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Staatsverfassung

Die Verfassung des Freistaates Ostdeutschland vom 15. Oktober 2024 (OGVBl. 2024 Nr. II S. 5), die zuletzt durch das Vierte Gesetz zur Großen Staatsreform vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 56) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Präambel wird wie folgt geändert:
 - a) Nach den Wörtern „der Gerechtigkeit, dem Frieden und der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen zu dienen,“ werden die Wörter „entschlossen, den Weg des demokratischen Sozialismus, des Friedens,

der Demokratie, der internationalen Solidarität und der Völkerfreundschaft zu gehen,“ eingefügt.

- b) Die Wörter „diese Verfassung“ werden durch die Wörter „diese sozialistische Staatsverfassung“ ersetzt.

2. In der Überschrift des I. Abschnitts werden die Wörter „Grundlagen staatlichen Handelns“ durch die Wörter „politischen Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft“ ersetzt.

3. Artikel 1 wird wie folgt gefasst:
„Artikel 1
Verfassungsgrundsätze

Ostdeutschland ist ein sozialistischer Freistaat.“

4. Artikel 3 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Sie sichert ein friedliches Leben, schützt die demokratisch-sozialistische Gesellschaft, gewährleistet die freie Entwicklung des Menschen, wahrt seine Würde und verwirklicht die in dieser Verfassung verbürgten Rechte.“

- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Gesetzgebung und die vollziehende Gewalt sind an die verfassungsmäßige Ordnung und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden.“

5. Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 3a eingefügt:

**„Artikel 3a
Grundlagen der
sozialistischen Gesellschaft**

- (1) Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen der Gesellschaft und ihres Staates.

Ziel staatlichen Handelns ist die fortschreitende Verbesserung der materiellen, sozialen und kulturellen Lebensbedingungen des gesamten Volkes.

(2) Die sozialistische Gesellschaft beruht auf dem demokratischen Zusammenwirken der arbeitenden Menschen, der Genossenschaften, der Angehörigen von Wissenschaft und Kultur, der selbständig Tätigen und aller anderen gesellschaftlichen Kräfte.

(3) Volkseigentum, Genossenschaften und Gemeineigentum, wirtschaftliche Mitbestimmung sowie die demokratische und wissenschaftlich begründete Planung der gesellschaftlichen Entwicklung bilden dauerhafte Grundlagen der Verfassungsordnung.

(4) Der Freistaat wirkt darauf hin, Ausbeutung, Unterdrückung, Armut und wirtschaftliche Abhängigkeit zu überwinden. Was des Volkes Hände schaffen, soll dem gesamten Volk zugutekommen.“

6. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 werden das Wort „unmittelbar“ und das nachfolgende Komma gestrichen.
- b) In Absatz 4 wird das Wort „Bundeswahlgesetz“ durch das Wort „Gesetz“ ersetzt.

7. Artikel 6 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

- a) In Satz 1 wird das Wort „demokratischen“ durch das Wort „demokratischer“ ersetzt.
- b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das Nähere regelt ein Gesetz.“

8. Nach Artikel 6 wird folgende Überschrift eingefügt:

„II. Abschnitt – Die sozialen Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft“.

9. Artikel 7 wird wie folgt gefasst:

**„Artikel 7
Recht auf Arbeit**

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Wahl des Arbeitsplatzes sowie auf

gerechte, sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen.

(2) Der Freistaat gewährleistet durch seine Politik und durch den öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Wirtschaftssektor einen hohen Beschäftigungsstand und wirkt darauf hin, dass jedem arbeitsfähigen Menschen eine seinen Fähigkeiten entsprechende gesellschaftlich nützliche Arbeit offensteht.

(3) Jeder Mensch hat Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit.“

10. Artikel 7a wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Energie, Wärme, Wasser, Abwasser, Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Mobilität, Telekommunikation, digitale Infrastruktur, Kreislaufwirtschaft, Kultur, Sport und öffentliche Sicherheit sind Aufgaben der öffentlichen

Daseinsvorsorge und der gesellschaftlichen Grundversorgung.“

- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Freistaat gewährleistet die flächendeckende, bedarfsgerechte, bezahlbare, hochwertige, gemeinwohlorientierte, diskriminierungsfreie und ökologisch nachhaltige Erbringung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Diese Leistungen sind allen Menschen unabhängig von ihrer persönlichen Lebenslage zugänglich zu machen.“

- c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die öffentliche Daseinsvorsorge wird vorrangig durch öffentliche, kommunale, genossenschaftliche oder andere dauerhaft gemeinwohlgebundene Träger erfüllt.“

- d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Wesentliche Einrichtungen und Infrastrukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge sollen sich in Volkseigentum oder Gemeinwirtschaft befinden.“

- e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Für ihre Veräußerung, Privatisierung oder Übertragung auf privatwirtschaftliche Unternehmen gilt Artikel 95a.“

11. Artikel 7b wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen, dauerhaft gesicherten und bezahlbaren Wohnraum. Der Freistaat wirkt auf eine ausreichende und sozial

ausgewogene Versorgung
mit Wohnraum hin.“

- b) Absatz 2 wird wie folgt
gefasst:

„(2) Niemand darf durch
eine staatliche Maßnahme
oder die Vollstreckung
eines Räumungstitels
wohnungslos gemacht
werden.“

- c) Absatz 3 wird wie folgt
gefasst:

„(3) Jeder Mensch hat das
Recht auf Zugang zu einer
bedarfsgerechten
gesundheitlichen und
pflegerischen Versorgung.
Die medizinische
Grundversorgung darf
nicht von der
wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des
Einzelnen abhängen.“

12. Nach Artikel 7b werden die
folgenden Artikel 7c bis 7e
eingefügt:

**„Artikel 7c
Gleichheit;
Antidiskriminierung**

(1) Alle Menschen sind vor dem
Gesetz gleich und mit gleichen
Rechten und Pflichten für die
Gesellschaft geboren.

(2) Niemand darf wegen seines
Geschlechtes, seiner sexuellen
Orientierung oder Identität,
seiner Abstammung, aus
rassistischen Gründen, seines
Lebensalters seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft,
seines Glaubens, seiner
religiösen oder politischen
Anschaungen benachteiligt oder
bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.

(3) Der Freistaat gewährleistet
durch ein besonderes Gesetz,
dass alle Menschen einen
diskriminierungsfreien Zugang zu
seinen Dienstleistungen erhalten
und niemand durch staatliche
Gewalt diskriminiert wird.

(4) Die Förderung der rechtlichen
und tatsächlichen Gleichstellung
aller Geschlechter ist Aufgabe
des Freistaates.

**Artikel 7d
Freizeit und Erholung**

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Freizeit und Erholung.

(2) Der Freistaat und die kommunalen Träger fördern allgemein zugängliche Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten.

Artikel 7e **Soziale Sicherheit**

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf soziale Sicherheit und auf Unterstützung der Gemeinschaft in besonderen Lebenslagen.

(2) Die soziale Sicherung muss ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.“

13. Artikel 8 wird aufgehoben.

14. Artikel 10a Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Für die Veräußerung von Boden, Wald, Mooren, Gewässern oder Naturschätzen im öffentlichen Eigentum gilt Artikel 95a.“

15. Artikel 11 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift werden die Wörter „Wissenschaft und Sport“ durch die

Wörter „Wissenschaft; Sport“ ersetzt.

- b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Die demokratisch-sozialistische Kultur gehört zu den Grundlagen der Gesellschaft. Sie dient dem Frieden, dem Humanismus, der Solidarität, der freien Entwicklung des Menschen und der Teilhabe des gesamten Volkes am kulturellen Leben.“

- c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Der Freistaat fördert Breiten-, Schul-, Nachwuchs- und Spitzensport und pflegt die humanistischen, demokratischen, antifaschistischen und sozialen Werte des regionalen, nationalen und internationalen Kulturerbes.“

16. Artikel 12 wird wie folgt gefasst:

**„Artikel 12
Grenzüberschreitende
regionale Zusammenarbeit**

Der Freistaat handelt im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeiten nach den Grundsätzen des Friedens, der Völkerfreundschaft, der internationalen Solidarität und der Zusammenarbeit gleichberechtigter Völker. Er unterstützt den Kampf gegen Faschismus, Rassismus, Kolonialismus und Unterdrückung und wirkt auf Abrüstung sowie eine stabile Friedensordnung hin. Die Zusammenarbeit in den sorbischen, lausitzischen, schlesischen, küstennahen und hauptstädtischen Räumen liegt im besonderen Interesse des Freistaates.“

17. Artikel 13 Absatz 4 wird aufgehoben.

18. Nach Artikel 13 wird folgende Überschrift eingefügt:

**„III. Abschnitt – Die
ökonomischen Grundlagen
der sozialistischen
Gesellschaft“.**

19. Nach Artikel 13 werden die folgenden Artikel 13a bis 13f eingefügt:

**„Artikel 13a
Volkswirtschaft**

(1) Die Volkswirtschaft dient der fortschreitenden Befriedigung der materiellen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse des Volkes, der freien Entfaltung der Persönlichkeit, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse.

(2) Die wirtschaftliche Entwicklung ist auf das Gemeinwohl auszurichten. Wirtschaftliche Macht ist demokratischer Kontrolle zu unterwerfen.

(3) Der öffentliche und gemeinwirtschaftliche Teil der Volkswirtschaft bildet eine demokratische Planwirtschaft. Er ist mit der Eigenverantwortung der öffentlichen Unternehmen, der Gemeinden, der Genossenschaften und der Initiative der Beschäftigten zu verbinden.

(4) Private wirtschaftliche Betätigung bleibt im Rahmen der Gesetze gewährleistet. Sie ist an die Sozialbindung des Eigentums und an die Ziele dieser Verfassung gebunden.

Artikel 13b

Gesellschafts- und Wirtschaftsplan

(1) Die Volkskammer stellt durch Gesetz für einen Zeitraum von fünf Jahren einen Gesellschafts- und Wirtschaftsplan fest.

(2) Der Plan bestimmt die grundlegenden Ziele der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, wissenschaftlichen, kulturellen und räumlichen Entwicklung, die Schwerpunkte öffentlicher Investitionen sowie die Aufgaben des öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Teils der Volkswirtschaft.

(3) Der Plan ist für den Staatsrat, die Landesverwaltung, die Sondervermögen und die Unternehmen des Freistaates verbindlich. Für Private können verbindliche Pflichten nur durch oder aufgrund eines Gesetzes oder durch freiwillig

übernommene Bindungen begründet werden.

(4) Gewerkschaften, Genossenschaften, Gemeinden, Bezirke, öffentliche Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Wissenschaft und Bevölkerung wirken an der Aufstellung, Durchführung und Kontrolle des Plans mit.

(5) Der Staatsrat erstattet der Volkskammer jährlich öffentlich Bericht über die Planerfüllung. Das Nähere bestimmt ein besonderes Gesetz.

Artikel 13c

Volkseigentum

(1) Volkseigentum ist das Vermögen, das der Freistaat oder ein von ihm beherrschter öffentlicher Rechtsträger treuhänderisch für das gesamte Volk hält und dauerhaft zur Erfüllung gemeinschaftlicher Aufgaben verwendet.

(2) Zum Volkseigentum gehören insbesondere Vermögenswerte von wesentlicher Bedeutung für die öffentliche Daseinsvorsorge, die strategische Infrastruktur und den Schutz der natürlichen

Lebensgrundlagen, soweit sie im Eigentum des Freistaates oder eines von ihm beherrschten öffentlichen Rechtsträgers stehen und dauerhaft öffentlichen Aufgaben gewidmet sind.

(3) Nutzung und Bewirtschaftung können öffentlichen, kommunalen, genossenschaftlichen oder anderen gemeinwirtschaftlichen Trägern übertragen werden, wenn die demokratische Verfügungsmacht und der gemeinnützige Zweck erhalten bleiben.

(4) Erträge aus dem Volkseigentum sind vorrangig für seine Erhaltung und Mehrung, für gesellschaftliche Investitionen, die öffentliche Daseinsvorsorge und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verwenden.

(5) Volkseigentum ist grundsätzlich unveräußerlich. Artikel 95a bleibt unberührt.

Artikel 13d

Genossenschaften und selbständige Betriebe

(1) Genossenschaften sind freiwillige Vereinigungen zur gemeinschaftlichen wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Tätigkeit. Ihre Selbstverwaltung wird gewährleistet.

(2) Kleine und mittlere selbständige Betriebe, insbesondere des Handwerks, der Landwirtschaft und der Dienstleistungen, werden geschützt und gefördert.

Artikel 13e

Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen

(1) Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen dienen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, der Versorgung der Bevölkerung, der Entwicklung der Produktivkräfte und der Verwirklichung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplanes. Sie sind wirtschaftlich und fachlich eigenverantwortlich zu führen, soweit ein Gesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Beschäftigte, Nutzer und betroffene Gemeinden wirken nach Maßgabe der Gesetze an ihrer Leitung und Kontrolle mit.

(3) Das Nähere, insbesondere zur Wirtschaftsführung, zur demokratischen Kontrolle und zur Verwendung der Überschüsse, bestimmt ein besonderes Gesetz.

Artikel 13f

Wissenschaftlich-technischer Fortschritt

(1) Wissenschaft, Forschung und technische Entwicklung dienen der Verbesserung des Lebens, der friedlichen Entwicklung, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der demokratisch-sozialistischen Gestaltung der Gesellschaft.

(2) Der Freistaat verbindet den wissenschaftlich-technischen Fortschritt mit den Vorzügen der Gemeinwirtschaft und der demokratischen Planung.

(3) Die Forschung an und die Entwicklung von Angriffswaffen, die die Völkerfreundschaft und den Frieden stören, finden nicht statt.“

20. In der Überschrift des bisherigen II. Abschnitts wird

a) die Angabe „II.“ durch die Angabe „IV.“ und

b) die Angabe „Die Grundrechte“ durch die Angabe „Die Grundrechte und die Mitwirkung in der sozialistischen Gesellschaft“

ersetzt.

21. Artikel 18 wird aufgehoben.

22. Artikel 26 wird wie folgt gefasst:

„Artikel 26

Wirtschaftsdemokratie; Mitbestimmung der Beschäftigten

(1) Die arbeitenden Menschen haben das Recht, durch ihre gewählten Vertretungen an der Leitung, Planung und Gestaltung der Betriebe, Dienststellen und Einrichtungen mitzuwirken.

(2) Die Vertretungen der Beschäftigten haben nach Maßgabe der Gesetze insbesondere Mitbestimmungsrechte in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

(3) In öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Unternehmen wirken die Beschäftigten an der Leitung und Kontrolle des Unternehmens mit. Ihre Vertretung in den Aufsichts- und Kontrollorganen ist zu gewährleisten.

(4) Bei grundlegenden wirtschaftlichen Entscheidungen, die Bestand, Standort oder Struktur eines Betriebes wesentlich berühren, sind die Beschäftigten und ihre Vertretungen nach Maßgabe der Gesetze zu beteiligen.

(5) Das Nähere bestimmt ein besonderes Gesetz.“

23. Artikel 31 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „und Erbrecht“ gestrichen.

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Eigentum wird gewährleistet.“

24. Nach Artikel 35 wird folgender Artikel 35a eingefügt:

„Artikel 35a Mitbestimmung und Mitgestaltung

(1) Jeder Bürger hat das Recht, das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben des Freistaates umfassend mitzugestalten. Es gilt der Grundsatz: „Arbeite mit, plane mit, regiere mit!“

(2) Dieses Recht umfasst insbesondere das Recht,

a. an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen,

b. an der Leitung, Planung und Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens nach Maßgabe dieser Verfassung und der Gesetze mitzuwirken,

c. von den Volksvertretungen, ihren Abgeordneten sowie den Leitungen öffentlicher Einrichtungen und Unternehmen Rechenschaft über ihre Tätigkeit zu verlangen,

d. sich in Gewerkschaften, Genossenschaften und anderen gesellschaftlichen Vereinigungen zusammenzuschließen und durch diese an der gesellschaftlichen Willensbildung mitzuwirken,

e. Vorschläge, Eingaben und Beschwerden an staatliche und wirtschaftliche Organe zu richten und eine begründete Antwort zu erhalten.

(3) Niemand darf wegen der rechtmäßigen Wahrnehmung dieser Rechte benachteiligt werden.“

25. Artikel 38 wird aufgehoben.

26. In der Überschrift des bisherigen III. Abschnitts wird die Angabe „III.“ durch die Angabe „V.“ ersetzt.

27. In der Überschrift des bisherigen IV. Abschnitts wird die Angabe „IV.“ durch die Angabe „VI.“ ersetzt.

28. In der Überschrift des bisherigen V. Abschnitts wird die Angabe

„V.“ durch die Angabe „VII.“ ersetzt.

29. Artikel 76 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1a Satz 1 wird das Wort „Tage“ durch das Wort „Tagen“ ersetzt.
- b) In Absatz 4 werden die Wörter „nach Absatz 1 bis 3“ durch die Wörter „nach den Absätzen 1 bis 3“ ersetzt.

30. Die Überschrift des bisherigen VI. Abschnitts wird wie folgt geändert:

- a) Die Angabe „VI.“ wird durch die Angabe „VIII.“ ersetzt.
- b) Das Wort „Rechtsprechung“ wird durch das Wort „Rechtspflege“ ersetzt.

31. Nach Artikel 76 wird folgender Artikel 76a eingefügt:

„Artikel 76a

Grundlage der Gesetzlichkeit

(1) Die demokratisch-sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung, die Bindung aller Staatsgewalt an Verfassung, Gesetz und Recht sowie der wirksame Schutz der

Grundrechte bilden die Grundlage der Gesetzlichkeit.

(2) Die Rechtsordnung ist im Geist der Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Menschlichkeit anzuwenden.“

32. Artikel 77 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Rechtspflege dient dem Schutz der demokratisch-sozialistischen Verfassungsordnung, der Freiheit, des friedlichen Lebens, der Rechte und der Würde des Menschen.“

33. Nach Artikel 77 wird folgender Artikel 77a eingefügt:

**„Artikel 77a
Gesellschaftliche Schlichtung**

(1) Der Freistaat fördert gesellschaftliche Schlichtungsstellen in Gemeinden, Betrieben, Genossenschaften, Wohngebieten und öffentlichen Einrichtungen.

(2) Sie wirken auf freiwillige Streitbeilegung, sozialen Ausgleich und Wiederherstellung des Rechtsfriedens hin.

(3) Ihre Entscheidungen bedürfen der Zustimmung der Beteiligten. Der Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten bleibt jederzeit gewährleistet.“

34. In der Überschrift des bisherigen VII. Abschnitts wird die Angabe „VII.“ durch die Angabe „IX.“ ersetzt.

35. Artikel 83 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„Maßnahmen eines Geheimdienstes, die die Grundrechte Dritter berühren bedürfen einer gesetzlichen Grundlage; Grundrechtseingriffe, die Leben, Gesundheit oder körperliche Integrität berühren bedürfen der besonderen gesetzlichen Grundlage. Behörden die polizeiliche Maßnahmen tätigen unterliegen der Nachprüfung durch ein unabhängiges Gremium, dessen Verfahren, Rechtsschutz und Bestellung ein besonderes Gesetz bestimmt. Eine parlamentarische Nachprüfung der Maßnahmen nach Satz 1 bedürfen der Grundlage durch ein besonderes Gesetz“

36. Dem Artikel 84 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Gemeinden, Landkreise und Bezirke wirken im Rahmen ihrer Selbstverwaltung an der staatlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung mit. Sie können für ihren Aufgabenbereich örtliche und regionale Entwicklungspläne beschließen.“

37. Artikel 87 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 2 werden die Wörter „nach Maßgebender Gesetze“ durch die Wörter „nach Maßgabe der Gesetze“ ersetzt.
- b) In Absatz 3 werden die Wörter „im Rahmen übergemeindlichen Finanzausgleiches“ durch die Wörter „im Rahmen des übergemeindlichen Finanzausgleichs“ ersetzt.

38. Die Überschrift des bisherigen VIII. Abschnitts wird wie folgt geändert:

- a) Die Angabe „VIII.“ wird durch die Angabe „X.“ ersetzt.

b) Das Wort

„Landesvermögen“ wird durch das Wort

„Staatsvermögen“ ersetzt.

39. Artikel 94 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sind der Gesellschafts- und Wirtschaftsplan, die sozialen und ökologischen Staatsziele, die Sicherung und Mehrung des Volkseigentums sowie die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und nachhaltigen Haushaltsführung zu berücksichtigen.“

40. Artikel 95a wird wie folgt gefasst:

**„Artikel 95a
Gemeinwirtschaftliches
Vermögen und
Privatisierungsschutz**

(1) Volkseigentum, gemeinwirtschaftliches Vermögen und andere durch Gesetz besonders geschützte öffentliche Vermögenswerte dienen dauerhaft dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sind nachhaltig, wirtschaftlich, demokratisch kontrolliert und

unter Wahrung ihres langfristigen Bestandes zu verwalten.

(2) Die Veräußerung, Privatisierung, Teilprivatisierung, wesentliche Belastung oder sonstige Aufgabe des beherrschenden öffentlichen Einflusses auf in Absatz 1 bezeichnetes Vermögen von erheblicher Bedeutung bedarf eines besonderen Gesetzes. Rechtsgeschäfte der ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung, durch die der öffentliche Einfluss, die Zweckbindung und die dauerhafte Aufgabenerfüllung nicht gefährdet werden, bleiben unberührt.

(3) Eine Maßnahme nach Absatz 2 ist unzulässig, wenn dadurch die öffentliche Daseinsvorsorge, die Versorgungssicherheit, die Bezahlbarkeit grundlegender Leistungen, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oder die langfristige Handlungsfähigkeit des Freistaates erheblich gefährdet wird.

(4) Das besondere Gesetz kann bestimmte Vermögenswerte zum

unveräußerlichen Kernbestand des Volkseigentums erklären. Die Aufhebung dieser Eigenschaft bedarf neben einem besonderen Gesetz der Zustimmung des Volkes.

(5) Erlöse aus der Veräußerung gemeinwirtschaftlichen Vermögens sind grundsätzlich zur Erhaltung oder Mehrung öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Vermögens oder für Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge zu verwenden. Eine Verwendung zur Deckung laufender konsumtiver Ausgaben ist unzulässig.

(6) Das Nähere bestimmt ein besonderes Gesetz.“

41. Artikel 99 wird aufgehoben.

42. Artikel 100 wird aufgehoben.

43. Die Überschrift des bisherigen IX. Abschnitts wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „IX.“ wird durch die Angabe „XI.“ ersetzt.

b) Die Wörter „Das Bildungswesen“ werden durch die Wörter „Das Bildungs- und

- Erziehungswesen in der
sozialistischen
Gesellschaft“ ersetzt.
44. Artikel 101 Absatz 1 wird wie
folgt gefasst:
- „(1) Das Bildungswesen dient der
Entwicklung allseitig gebildeter,
harmonisch entwickelter,
selbständig urteilender,
solidarischer und gesellschaftlich
verantwortungsbewusster
Persönlichkeiten. Es vermittelt
demokratisches
Verantwortungsbewusstsein,
Internationalismus, Friedensliebe,
Antifaschismus, wissenschaftliche
Bildung, berufliches Können und
Achtung vor der Arbeit.“
45. Artikel 101a wird wie folgt
geändert:
- a) Absatz 2 wird wie folgt
gefasst:
- „(2) Polytechnische Bildung ist
Bestandteil der allgemeinen
Bildung. Sie verbindet
wissenschaftliche, technische,
gesellschaftliche und praktische
Bildung und vermittelt
Verständnis für Arbeits-,
Wirtschafts- und
Produktionsprozesse.“
- b) Absatz 3 wird
aufgehoben.
46. In Artikel 102 Absatz 1 Satz 2
wird nach dem Wort
„allgemeine“ das Wort
„zehnjährige“ eingefügt.
47. Die Überschrift des bisherigen X.
Abschnitts wird wie folgt
geändert:
- a) Die Angabe „X.“ wird
durch die Angabe „XII.“
ersetzt.
- b) Das Wort
„Religionsgemeinschaften
“ wird durch das Wort
„Weltanschauungsgemein
schaften“ ersetzt.
48. In der Überschrift des bisherigen
XI. Abschnitts wird die Angabe
„XI.“ durch die Angabe „XIII.“
ersetzt.
49. In Artikel 32 Absatz 2 werden die
Wörter „durch ein Gesetz, das“
durch die Wörter „durch eine
Rechtsvorschrift mit
Gesetzeskraft, die“ ersetzt.
50. Artikel 75a wird wie folgt
geändert:
- a) Die Überschrift wird wie
folgt gefasst:
- „Artikel 75a –
Gesetzesvertretende**

**Rechtsverordnungen;
Notverordnungen“**

- b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
- „(1) Der Staatsrat kann in Angelegenheiten, die der Gesetzgebung des Freistaates unterliegen, gesetzesvertretende Rechtsverordnungen erlassen. Sie haben Gesetzeskraft und stehen, soweit diese Verfassung nichts anderes bestimmt, den Landesgesetzen in Rang, Bindungswirkung und Regelungsbefugnis gleich. Gesetzesvertretende Rechtsverordnungen dürfen die Verfassung oder bestehende Gesetze weder ändern, aufheben, außer Kraft setzen noch ihnen widersprechen. Sie können durch Gesetz geändert oder aufgehoben werden. Sie dürfen die Rechtsstellung eines Mitglieds eines Staatsorgans nicht berühren..“

**Artikel 2
Änderung des Ostdeutschen
Daseinsvorsorgegesetzes**

Das Besondere Gesetz über die öffentliche Daseinsvorsorge des Freistaates Ostdeutschland (Ostdeutsches Daseinsvorsorgegesetz – OstDVG) vom 2. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 71) wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:
 - a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
**„§ 4 Vorrang
öffentlicher und
gemeinwohlgebundener
Aufgabenerfüllung“**
 - b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sollen vorrangig durch öffentliche, kommunale, genossenschaftliche oder andere dauerhaft gemeinwohlgebundene Träger erbracht werden. Der Freistaat soll eigene Einrichtungen und Unternehmen insbesondere dort

vorhalten oder schaffen,
wo dies zur Sicherung
einer flächendeckenden,
bedarfsgerechten,
bezahlbaren und
dauerhaft
gemeinwohlgebundenen
Versorgung erforderlich
ist.“

2. § 14 wird folgender Absatz 6
angefügt:
„(6) Bei öffentlichen
Einrichtungen und öffentlichen
Unternehmen der
Daseinsvorsorge ist eine
wirksame Beteiligung der
Beschäftigten an Leitung und
Kontrolle nach Maßgabe der
Staatsverfassung und der
besonderen gesetzlichen
Vorschriften sicherzustellen.
Weitergehende Beteiligungs- und
Mitbestimmungsrechte bleiben
unberührt.“
3. § 15 Absatz 4 wird wie folgt
gefasst:
„(4) Die Einbeziehung eines
nicht öffentlichen Trägers nach
dieser Vorschrift stellt keine
Ermächtigung für eine
Maßnahme dar, die nach Artikel
95a der Staatsverfassung eines
besonderen Gesetzes bedarf.“

Artikel 3

Änderung der Haushaltsordnung des Ostdeutschen Freistaates

Die Haushaltsordnung des Ostdeutschen
Freistaates in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. April 2001
(SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2.
September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 71
S. 2), wird wie folgt geändert:

Dem § 64 Absatz 1a wird folgender Satz
angefügt:

Artikel 95a der Ostdeutschen
Staatsverfassung bleibt unberührt.“

Artikel 4

Änderung des Gemeingut-Wohnen-Gesetzes

In § 3 des Gesetzes zur Errichtung der
Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut
Wohnen“ (Gemeingut-Wohnen-Gesetz –
GWG) vom 23. März 2026 (OGVBl.
2026 Nr. 16) wird Absatz 4
aufgehoben.

Artikel 5

Änderung des Ostdeutschen Landesantidiskriminierungsgesetzes

Das Gesetz zur Förderung der Gleichbehandlung und zum Schutz vor Diskriminierung im öffentlich-rechtlichen Handeln (Ostdeutsches Landesantidiskriminierungsgesetz – OLADG) vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 25) wird als besonderes Gesetz im Sinne des Artikels 74a Absatz 1 der Ostdeutschen Staatsverfassung bestätigt und wie folgt geändert:

1. Die Gesetzesüberschrift wird wie folgt gefasst:

„Besonderes Gesetz zur Förderung der Gleichbehandlung und zum Schutz vor Diskriminierung im öffentlich-rechtlichen Handeln (Ostdeutsches Landesantidiskriminierungsgesetz – OLADG)“

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 Diskriminierungsverbot

Kein Mensch darf im Rahmen öffentlich-rechtlichen Handelns wegen des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder

geschlechtlichen Identität, der Abstammung, aus rassistischen oder antisemitischen Gründen, wegen des Lebensalters, der Sprache, der Heimat oder Herkunft, des Glaubens, der Religion oder Weltanschauung, der politischen Anschauungen, einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung oder des sozialen Status diskriminiert werden.“

3. In § 3 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Landtag“ durch das Wort „Volkskammer“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung des Vergesellschaftungsrahmengesetzes

Das Gesetz über den allgemeinen Rahmen der Vergesellschaftung (Vergesellschaftungsrahmengesetz – VergRG) vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 16) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Überführung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in andere

Formen der Gemeinwirtschaft erfolgt nur durch ein gesondertes Vergesellschaftungsgesetz (Anwendungsgesetz) oder durch eine gesetzesvertretende Vergesellschaftungsverordnung nach Absatz 5.“

2. Dem § 1 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Eine gesetzesvertretende Vergesellschaftungsverordnung ist eine gesetzesvertretende Rechtsverordnung nach Artikel 75a Absatz 1 der Ostdeutschen Staatsverfassung, die eine Überführung nach Absatz 2 anordnet und Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Soweit dieses Gesetz für die Anordnung oder Ausgestaltung einer Vergesellschaftung ein Gesetz, Anwendungsgesetz oder Trägersgesetz voraussetzt oder an eine gesetzliche

Vergesellschaftung anknüpft, steht die gesetzesvertretende Vergesellschaftungsverordnung diesem gleich. Die für Anwendungsgesetze geltenden materiellen, verfahrensrechtlichen und rechtsstaatlichen Anforderungen dieses Gesetzes gelten für sie uneingeschränkt. Absatz 4 findet auf gesetzesvertretende Vergesellschaftungsverordnungen keine Anwendung. Eine gesetzesvertretende Vergesellschaftungsverordnung darf von diesem Gesetz nicht abweichen.“

Artikel 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft.

Dresden, den 12. September 2026

Dr. Karl Honecker
D e r S T A A T S P R Ä S I D E N T